



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA**

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 2133

**Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 65/43 DEL 12/12/2025,
"ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELL'AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPAS) E DI ALTRI UFFICI REGIONALI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE 28
DICEMBRE 2018, N. 48" – RIMODULAZIONE IN AUMENTO DI IMPEGNO SU FPV
IN FAVORE DI TEPOR SPA.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le norme di organizzazione che regolano l'adozione del presente atto:

- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge Regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTE le norme e gli atti che regolano l'approvazione del Bilancio pluriennale ed annuale, in cui sono allocate le risorse necessarie all'adozione di questo atto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Bilancio;

- le successive variazioni regolarmente approvate;

VISTI gli atti amministrativi che conferiscono al sottoscritto Direttore la competenza all'adozione di questo atto:

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78 /2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20 /01/2030;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTO l'art. 56, comma 1, lettera e), del D.lgs. 36/2023, in base il quale esclude dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici "l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni";

RICHIAMATI gli atti precedenti, adottati nell'ambito di questo procedimento, a cui il presente atto si ricollega:

- la Determinazione n. 257/2019 del 15/03/2019 del Direttore Generale di Arpas, e analoga Determinazione n. 603 del 15/03/2019 del Direttore generale degli enti locali e finanze, aventi come oggetto "Avviso pubblico di indagine di mercato immobiliare per l'acquisto di un immobile da destinare a sede della direzione generale dell'Arpas ed altri uffici della Regione Autonoma della Sardegna – Aggiudicazione", si concludeva la procedura per l'acquisto della nuova sede della DG di ARPAS e di altri uffici della RAS mediante aggiudicazione alla TEPOR S.p.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/43 del 12/12/2025, avente come oggetto "Acquisto immobile da destinare a sede dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAS) e di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

altri uffici regionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48”;

- la Determinazione della Direttrice Generale di Arpas n. 2557 del 23/12/2025, avente per oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/43 del 12/12/2025, “Acquisto immobile da destinare a sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS) e di altri uffici regionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48. Atto di transazione”;
- l'Atto di transazione tra questa Agenzia, la Direzione generale degli enti locali e finanze e la società TEPOR S.p.A., per addivenire all'acquisto da quest'ultima dell'immobile sito in Cagliari, in Cagliari, Via San Paolo s.n.c., Piano S2-8, individuato catastalmente al NCU, Sezione A, Foglio 8, Mappale 1856, Sub. 14, sottoscritto lo scorso 24/12/2025;
- la Determinazione n. 499 del 11/02/2026 del Direttore del Servizio Patrimonio di Cagliari della Direzione generale degli enti locali e finanze, avente per oggetto “Contratto preliminare di compravendita e permuta di un immobile di proprietà della società TEPOR Spa a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sardegna (ARPAS) e della Regione Autonoma della Sardegna. Approvazione schema di contratto e autorizzazione a contrarre”;
- la Determinazione della Direttrice Generale di Arpas n. 278 del 16/02/2026, avente per oggetto “Contratto preliminare di compravendita e permuta di un immobile di proprietà della società TEPOR SPA a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sardegna (ARPAS) e della Regione Autonoma della Sardegna. Approvazione Schema di Contratto”;
- il “Contratto preliminare di compravendita e permuta”, Repertorio n. 50794 - Raccolta n. 22595, stipulato il 25/02/2026, dal Notaio Maria Cristina Lobina tra TEPOR S.p.A., Arpas e Regione Autonoma della Sardegna, registrato a Cagliari in data 23/03/2026 al n. 5711, per l'acquisto dell'immobile sito in Cagliari, via Posada (in catasto via San Paolo n. 104) attualmente censito al C.F. alla sezione A, foglio 8, particella 1856, sub. 14, come definito nella deliberazione n. 5/19 del 23 febbraio 2024 da adibire a sede amministrativa di ARPAS e a Uffici Regionali per il prezzo di Euro 16.500.000,00;
- la Determinazione della Direttrice Generale di Arpas n. 1532 del 30/07/2026, avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 65/43 del 12/12/2025, “Acquisto immobile da destinare a sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS) e di altri uffici regionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, 48” – Approvazione migliorie;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- la propria Determinazione n. 1882 del 17/09/2026, avente per oggetto "Deliberazione della Giunta regionale n. 65/43 del 12/12/2025, "Acquisto immobile da destinare a sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS) e di altri uffici regionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 – Rimodulazione in riduzione di impegno su FPV";

DATO ATTO delle ragioni che motivano l'adozione di questo atto:

- lo scopo della propria Determinazione n. 1882 del 17/09/2026, le cui motivazioni si richiamano espressamente e integralmente, era quello di rendere disponibili € 343.229,80 da impegnare specificamente in favore della Tepor Spa, avvalendosi di una parte delle risorse del FPV all'interno del Quadro Economico approvato con Determinazione della Direttrice Generale di Arpas n. 278 del 16/02/2026, alla voce "Lavori allestimento funzionale uffici e laboratori" (impegno n. 3260000488 su FPV);
- con la propria Determinazione n. 1882 del 17/09/2026, si è dunque operata la rimodulazione in diminuzione dell'importo accantonato sull'impegno n. 3260000488 della somma di € 343.229,80, per le miglorie che la Tepor Spa dovrà eseguire sull'immobile di via Posada;
- l'impegno gemello n. 3260000815 è stato creato dal servizio di supporto al sistema;
- con questa Determinazione si deve quindi operare la rimodulazione in aumento dell'impegno n. 3260000815 in favore di Tepor Spa, mantenendo inalterato il valore complessivo del FPV;

VISTA la rimodulazione in diminuzione dell'impegno n. 3260000488 operata con la propria Determinazione n. 1882 del 17/09/2026:

Impegno	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo attuale	Riduzione	Importo finale
3260000488	SC02.2011	LAV.ALLEST.UFF+LAB SEDE_DG_VIA_POSADA	900002	1.220.000,00	-343.229,80	876.770,20

DATO ATTO che adesso è possibile rimodulare in aumento il nuovo impegno n. 3260000815 in favore della TEPOR Spa, così come segue:

Impegno	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo attuale	Aumento	Importo finale
3260000815	SC02.2011	LAV.ALLEST.UFF+LAB SEDE_DG_VIA_POSADA	206	0,00	+343.229,80	343.229,80



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08 /2010, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato già acquisito il CUP **I24E19001080002**;
RITENUTO necessario procedere, per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE** la somma di € 281.335,90 + IVA, pari a complessivi € 343.229,80, di cui € 196.549,74 + IVA per la parte Arpas e € 84.786,16 + IVA per quella Ras, quale maggiorazione del prezzo di € 16.500.000,00 + IVA per l'acquisto del fabbricato di Via Posada, per l'esecuzione delle migliorie proposte dalla TEPOR Spa di sostituzione delle pareti indicate nell'offerta iniziale "Sealed Citterio Base" con pareti modello "60+Walltech 99 Estel";

2. **DI RIMODULARE** in aumento in favore di TEPOR Spa, con sede legale in CAGLIARI, partita IVA 00511500928, (CODICE SAP 206), per le finalità di cui sopra, il nuovo impegno n. 3260000815 come segue:

Impegno	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo attuale	Aumento	Importo finale
3260000815	SC02.2011	LAV.ALLEST.UFF+LAB SEDE_DG_VIA_POSADA	206	0,00	+343.229,80	343.229,80

3. **DI DARE ATTO** che la rimodulazione in aumento dell'impegno n. 3260000815 compensa la rimodulazione in diminuzione dell'impegno n. 3260000488 operata con la propria Determinazione n. 1882 del 17/09/2026, per pari importo di € 343.229,80, con invarianza complessiva del FPV;

4. **DI DARE ATTO** che per l'affidamento in oggetto, per gli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, è confermato il CUP **I24E19001080002**;

5. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3260000815	002	01/01/2026	SC02. 2011	00.01.01.00	343.229,80	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	TEPOR SPA	MIGL.PARETI SEDE VIA POSADA

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.2011	TOTALE
2026	343.229,80	343.229,80
TOTALE	343.229,80	343.229,80

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA



Firmato digitalmente da
CARLO CAPUZZI
17/09/2026 13:23:39